

0005526-02.2019.8.26.0189

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... passou a viver profissionalmente do tráfico de drogas, mantendo vários negócios com vários associados traficantes, dentre os quais membros do PCC.

Mesmo após sua prisão pelo crime de tráfico de drogas que foi alvo dos autos nº 000148-80.2016.8.26.0189 desse juízo, o réu continuou praticando incessantemente o tráfico de drogas associativos, inclusive envolveu sua ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

2ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandopolis-SP - cep 15600-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0005526-02.2019.8.26.0189 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0005526-02.2019.8.26.0189

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Portaria - 0000064/2018 - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Rodrigues Donato Júnior e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN

Vistos.

Ao relatório do Ministério Público apresentado à f. 726/727, que se adota, acrescenta-se que a acusação pediu a condenação dos réus nos termos da denúncia por haver prova suficiente de que atuaram em coautoria para a traficância das drogas apreendida com a adolescente Mairá.

A d. Defesa do réu Antonio apresentou alegações finais (f. 767/770) para requerer a absolvição deste por não haver prova, ainda que extraída das interceptações telefônicas, que levem a juízo de certeza sobre o envolvimento do réu no tráfico de drogas narrado na denúncia.

A d. Defesa do réu João (f. 771/775) postulou a absolvição deste por não haver prova de que o réu seja dono ou tenha vínculo com a droga indicada na denúncia, tampouco que conheça ou tenha algum negocio com o corréus ou adolescente Maira.

A d. Defesa da ré Letícia (f. 788/799) arguiu a inconstitucionalidade da norma penal imputada por conter previsão imprecisa e crime de perigo abstrato. Ainda,

asseverou não haver prova que vincule a ré à droga traficada pela adolescente e demais réus, muito menos que coloque a ré como comparsa da traficância. Em sentença proferida em 16/09/2020, os réus foram condenados nos termos propostos na denúncia e recomendados nas prisões em que se encontravam (f. 809/819). A ré Letícia opôs embargos declaratórios (f. 836/838), que foram rejeitados (f. 839). Os réus apelaram, mas antes da análise do mérito, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu preliminar arguida pela defesa da ré Letícia, anulando a sentença por não terem sido apreciadas as teses de inconstitucionalidade de tipo penal imputado, atipicidade formal e material da conduta e ausência de potencialidade lesiva. Os autos retornaram conclusos para prolação de nova sentença.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Embora arguidas como preliminares, as matérias que restam a ser resolvidas encontram melhor análise após a apreciação da materialidade e autoria dos fatos. Quanto a materialidade e a autoria, nada mais resta a dizer afora o que já constou da sentença, cujo teor deve ser reproduzido.

Parte dos fatos a ser analisados nos presentes autos foram apurados no feito nº 0000545-61.2018.8.26.0189, do qual os réus Antonio e Letícia participou também nessa posição, outrora acusados de associação ao tráfico de drogas.

De acordo com trecho da sentença copiada à f. 256/293:

O policial militar Cb de Paula participou da apreensão da adolescente Mairá, citada na denúncia, em posto de combustível, quando foi encontrada na posse de duas porções grandes de crack e dinheiro, tendo confessado trazer a droga da cidade de São José do Rio Preto para entrega em local certo em Fernandópolis, fato ocorrido em 12/04/2017.

De acordo com esse policial, Mairá trazia droga (cocaína, cf. Laudos de f. 9785/9787 e 9888/9889) a pedido da ré Letícia, que, por sua vez, atuava a partir de ordens de seu marido, réu Antonio.

Mairá era transportada por taxista, que também confirmou o destino final como sendo casa da ré Letícia, que se localiza próximo a escola municipal do bairro.

Esse caso resultou no processo criminal nº 0001353-03.2017.8.26.0189 da 1ª Vara Criminal da Comarca de Fernandópolis, copiado à f. 9756/9944.

Conforme se pode notar do auto de apreensão de Mairá, adolescente à época, o destino da droga apreendida era o local onde estava a ré Letícia, que foi encontrada pelos policiais, mas ante a negativa da adolescente em delatá-la, acabou não sendo presa, mas não pode escapar da pecha de traficante, que, no feito, assumiu.

Aliás, a ré Letícia deve, oportunamente, responder pela traficância da cocaína trazida pela adolescente Mairá, porque, nos autos, suporta tão somente a acusação da associação que mantinha com seu marido.

Ainda, as interceptações telefônicas encartadas nos autos nº 0004059-

90.2016.8.26.0189 e copiadas parcialmente aos presentes valem plenamente como fonte de prova, dada a sua irrepetibilidade, de modo que a coleta da prova ocorre sempre com diferimento do contraditório.

Como não poderia deixar de ocorrer, a prova da materialidade da traficância atribuída aos réus devem ser buscadas nas cópias dos autos nº 0001353-03.2017.8.26.0189, onde houve a efetiva apreensão dos entorpecentes descritos na denúncia na posse da adolescente Maira.

A prova da materialidade se extrai, então, do auto de apreensão em flagrante copiado do referido feito (f. 39/55), auto de exibição e apreensão de crack que a adolescente trazia consigo e outras porções que mantinha em seu domicílio (f. 62/63) e nos laudos de constatação prévia e definitiva a natureza desses drogas (f. 55/57, 68/70 e 168/169).

A finalidade das drogas, ou seja, a entrega a consumo de terceiro, o tráfico de entorpecente, ficou bem delineado nos autos citados, sendo pertinente a citação da sentença proferida pelo r. Juízo da 1ª Vara Criminal e da Infância e Juventude, copiada à f. 176/179:

A menor assumiu a droga, era para a venda. Relatou que era a primeira vez que ia traficar, pagou R\$ 120,00 em Rio Preto e ia vender por R\$ 10,00 [cada uma das 120 porções que pretendia fazer]. [...] Ela confessou que era destinado ao tráfico e é evidente, pois não tinha condições suficientes para comprar tanta droga para consumo próprio e sequer referiu ser usuário.

Tão relevante quanto esses dados foi a informação dada por Maira, informalmente aos policiais militares, sobre o endereço de entrega das drogas, justamente o endereço da ré Letícia, conforme se nota das informações do auto de apreensão citados. As conversas telefônicas transcritas no relatório de f. 12/23, as quais foram extraída dos autos de interceptação telefônica já citados, não deixam dúvidas de que os réus Antonio e Letícia compraram drogas do réu João, sendo pertinente citar as seguintes com o devidos destaques:

Chamada do Guardião

91435357.WAV

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM

Comentário: MAIRA diz para CHUPIM que já pegou.

CHUPIM pergunta onde ela está e MAIRA responde que na rodoviária de Rio Preto. CHUPIM pergunta se ela viu a mensagem com o local de uma quebrada e VF responde que viu. MAIRA pede para ele mandar o local e o chama de MIZUNO (outro vulgo de CHUPIM).

Data da Chamada: 11/04/2017

Data de Início: 11/04/2017 20:58:46

Mídia do Alvo: 55(17)996783042

Telefone do Interlocutor: (17) 997466894 (adolescente MAIRA)

Transcrição: ND

Hora da Chamada: 20:58

Chamada do Guardião

91437950.WAV

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM

Comentário: CHUPIM conversa com VF e pergunta o JOÃO. VF responde que ele não está. CHUPIM pede para ela ligar para ele e pedir para retornar. VF diz que não tem crédito e pergunta se a menina está na quadra. CHUPIM diz que ela está no bar do SILVINHO. VF diz que vai lá buscar e pede o nome dela.

CHUPIM diz que ela se chama MAIARA.

Data da Chamada: 11/04/2017

Data de Início: 11/04/2017 21:50:57

Mídia do Alvo: 55(17)996783042

Telefone do Interlocutor: ND

Transcrição: ND

Hora da Chamada: 21:50

Chamada do Guardião

91439366.WAV

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM

Comentário: JOÃO conversa com CHUPIM e diz que ele é muito teimoso, que o pessoal está lá (para pegar droga) só que ela quer voltar de taxi. CHUPIM pergunta se é caro e JOÃO diz que não sabe. JOÃO diz que vai mandar um pedaço com ela para não voltar sem nada. JOÃO pergunta se ele viu que chegou um pedaço na casa dele. CHUPIM diz que não chegou e JOÃO diz que chegou sim mas que amanhã eles resolvem isso. JOÃO diz que ela não quer voltar de ônibus e que de táxi vai gastar uns trezentos reais.

Data da Chamada: 11/04/2017

Data de Início: 11/04/2017 22:19:07
Mídia do Alvo: 55(17)996783042
Telefone do Interlocutor: 17997440190 (JOÃO, "JOGADOR")
Transcrição: ND
Hora da Chamada: 22:19

Esse diálogos deixam claro que os réus Antonio e João negociam drogas que serão retiradas pela adolescente Maria, a qual foi a São José do Rio Preto de ônibus, mas pretendia retornar a Fernandópolis de taxi, como de fato fez.

Os diálogos seguintes revelam que nem todo o combinado foi cumprido pelo réu João, tendo a adolescente recebido apenas parte da droga e apenas crack:

Chamada do Guardião

SMS

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM
Comentário: (tipo: envio)QUANTOS VC VAI MANDA D VERDE
Data da Chamada: 11/04/2017
Data de Início: 11/04/2017 22:52:30
Mídia do Alvo: 55(17)996783042
Telefone do Interlocutor: 17997440190 (JOÃO, "JOGADOR")
Transcrição: (tipo: envio)QUANTOS VC VAI MANDA D VERDE
Hora da Chamada: 22:52

Chamada do Guardião

SMS

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM
Data da Chamada: 11/04/2017
Data de Início: 11/04/2017 22:54:43
Mídia do Alvo: 55(17)996783042
Telefone do Interlocutor: 17997440190 (JOÃO, "JOGADOR")
Transcrição: (tipo: entrega) Ai de verdi nao to mandando nada
essa parada ta embolorando cuzao so mandei o olho
Hora da Chamada: 22:54

Chamada do Guardião

SMS

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM
Comentário: (tipo: envio)QUANTAS GRAMA
Data da Chamada: 11/04/2017
Data de Início: 11/04/2017 22:56:08
Mídia do Alvo: 55(17)996783042
Telefone do Interlocutor: 17997440190 (JOÃO, "JOGADOR")
Transcrição: (tipo: envio)QUANTAS GRAMA
Hora da Chamada: 22:56

Chamada do Guardião

SMS

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM
Data da Chamada: 11/04/2017
Data de Início: 11/04/2017 22:57:23
Mídia do Alvo: 55(17)996783042
Telefone do Interlocutor: 17997440190 (JOÃO, "JOGADOR")
Transcrição: (tipo: entrega)40 grama era oque eu tinha na mao
Hora da Chamada: 22:57

Além da informação dada pela adolescente aos policiais militares sobre o local da entrega das drogas e o prenome da ré Letícia como receptora dos entorpecentes, há conversas telefônicas que sucederam a apreensão daquela aptas a afastar qualquer dúvida sobre a compra de drogas pelo réu Antonio do réu João e a atuação da ré Letícia para receber o entorpecente, justamente porque o marido, réu Antonio,

estava preso na data dos fatos, conforme documento de f. 395. Eis os diálogos de interesse:

Chamada do Guardião

91461628.WAV

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM

Comentário: CHUPIM fala com LETICIA e diz que não era para ter passado endereço para MAIRA

Data da Chamada: 12/04/2017

Data de Início: 12/04/2017 11:29:36

Mídia do Alvo: 55(17)996783042

Telefone do Interlocutor: (17) 996835077 (LETÍCIA)

Transcrição: ND

Hora da Chamada: 11:29

Chamada do Guardião

91463165.WAV

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM

Comentário: LETICIA diz que na sua versão do BO falou que não passou endereço para MAIRA

Data da Chamada: 12/04/2017

Data de Início: 12/04/2017 11:56:09

Mídia do Alvo: 55(17)996783042

Telefone do Interlocutor: 17996835077(LETÍCIA)

Transcrição: ND

Hora da Chamada: 11:56

Chamada do Guardião

91470517.WAV

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM

Comentário: CHUPIM fala com LETICIA e diz que tem que falar com MAIRA antes dela ir ao fórum

Data da Chamada: 12/04/2017

Data de Início: 12/04/2017 13:54:24

Mídia do Alvo: 55(17)996783042

Telefone do Interlocutor: (17) 996835077 (LETÍCIA)

Transcrição: ND

Hora da Chamada: 13:54

Chamada do Guardião

91471621.WAV

Alvo: ANTONIO RODRIGUES DONATO JUNIOR - CHUPIM

Comentário: CHUPIM fala com LETICIA e diz que os caras vão querer te por num Tráfico e corrupção de menor

LETICIA diz que se isso acontecer mata a MAIRA

Data da Chamada: 12/04/2017

Data de Início: 12/04/2017 14:07:58

Mídia do Alvo: 55(17)996783042

Telefone do Interlocutor: (17) 996835077 (LETÍCIA)

Transcrição: ND

Hora da Chamada: 14:07

Foi importante o esclarecimento sobre as conversas telefônicas monitoradas estarem sempre vinculadas à linha do réu Antonio e, para tanto, o Ministério Público trouxe o relatório de f. 408/413, explicando que, à época, somente as linhas desse réu eram monitoradas, sendo natural que a partir delas se captassem os diálogos, não dos demais réus.

Embora o monitoramento telefônico trouxesse sempre a presença do réu Antonio como elo entre os corréus Letícia e João, a vinculação de todos foi apurada por meio da análise dos extratos telefônicos, únicos passíveis de retroagirem a autorização

judicial, sendo constatadas inúmeras ligações entre as linhas usadas pela ré Letícia e pelo réu João, conforme f. 411/413.

Inúmeras ligações foram feitas também entre a linha usada pelo réu Antonio e a utilizada pelo réu João, linha última cadastrada em nome da amásia deste, conforme relatórios de f. 379/388 e 304/308.

Em Juízo, os policiais militares confirmaram que a adolescente Maira indicou o endereço da ré Letícia como sendo o local de entrega das drogas, bem como citou o prenome da ré.

O réu João confessou sua participação nos fatos e, ainda que não tenha delatada expressamente os corréus, o reconhecimento do uso da linha telefônica é suficiente para isso, já que, conforme asseverado, a investigação partir do monitoramento da linha do réu Antonio.

O réu João e sua d. Defesa tem razão, porém, sobre a situação carcerária daquele quando da negociação das drogas; estava em liberdade.

No período compreendido entre 24/03/2017 e 04/07/2017, o réu João desfrutou de intervalo entre prisões por se dedicar ao tráfico de drogas, sendo relevante notar que já no dia da soltura, em 24/03/2017, passou a negociar entorpecente com membro do PCC, Ivan Diemi, que fora condenado pelo Juízo nos autos 000545-61.2018.8.26.0189, já citados.

Essa conclusão se extrai do relatório de f. 304/308 e da denúncia copiada à f. 322/324,

Isso não afasta o fato de que o réu João negociava drogas com o réu Antonio, enquanto este estava encarcerado, conforme faz prova o documento de f. 395, situação conhecida daquele.

Nesse cenário, as negativas dos réus Letícia e Antonio ficam isoladas nos autos e sem chance de criarem alguma dúvida sobre os fatos, de modo que os réus devem ser condenados pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III (estabelecimento prisional) e VI (adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06.

Embora não tenha sido classificada a conduta da ré Letícia no inciso III do artigo 40, a narrativa dos fatos é suficiente para a readequação típica, considerando que a ré Letícia era esposa do réu Antonio e sabia que o tráfico de drogas praticado por este se dava a partir do estabelecimento prisional, seu escritório do crime. Trata-se de circunstância objetiva que se comunica aos agentes que dela tinham conhecimento, ou seja, todos os réus, tornando irrelevante o fato de o réu João não estar preso nada data dos fatos.

Em cumprimento ao determinado pelo Tribunal de Justiça, é necessário esclarecer que a conduta da ré Letícia se adequa formal e materialmente ao tipo penal indicado, porque se trata de tipo misto alternativo, que arrola inúmeras condutas passíveis de realiza-lo, não sendo necessário que o agente seja flagrado na concreta conduta de entrega do entorpecente a terceiro.

A razão para essa forma de tutela penal está baseada justamente na relevância do bem jurídico tutelado, a saúde pública, e no caráter extremamente nefasto da circulação de drogas ilícitas, que tem tratamento constitucional mais rigoroso, em previsão com natureza de cláusula pétrea (artigo 5º, XLIII).

Ora, ao arrolar normas de proteção ao indivíduo, o Constituinte originário viu a necessidade de deixar claro que o tráfico de drogas é tão nocivo, que a proteção ao indivíduo passa pela rigorosa tutela penal.

Nesse passo, a previsão do artigo 33 e também do artigo 35 da Lei de Drogas nada mais faz do que dar guarida a norma constitucional, tentando esgotar as condutas que cercam a circulação de drogas ilícitas.

Não há dúvida, portanto, que o tipo penal é constitucional.

A relevância jurídica da conduta da ré Letícia, tal como dos demais, está na divisão de tarefas comuns a espécie, devendo ser destacado que o fato de a ré estar em liberdade era que tornava viável o negócio entre quem estava preso e quem tinha acesso aos entorpecentes.

Sem a ré Letícia, não haveria chance de circulação das drogas, de modo que sua conduta realiza formal e materialmente o tipo penal.

A denúncia descreve que a ré Letícia e comparsas receberam drogas do corréu João

para a revenda.

A leitura, mesmo desatenta do tipo penal do artigo 33, não deixa dúvida de que a conduta nuclear recebeu está lá prevista de forma bem clara (tipicidade formal). A relevância, como se disse, da conduta da ré Letícia para o sucesso da circulação das drogas, ao admitir recebe-la em sua residência supera o mero aspecto de subsunção da conduta de receber para realmente se mostra lesivo ao bem jurídico tutelado, a saúde pública, lesão esta legitimamente presumida com base na previsão constitucional citada.

Passa-se a dosimetria das penas nos exatos moldes em que já fixados anteriormente. Do réu Antonio

Os argumentos expostos para definir a pena do réu Antonio pela prática do crime e associação criminosa que foi apurado nos autos 0000545-61.2018.8.26.0189 devem ser invocados por razão de lógica basilar: aplicam-se as mesmas premissas menor e maior.

Tal como asseverado na sentença copiada à f. 431/451, a pena base deve ser estabelecida acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, da personalidade do réu e da natureza da droga.

O réu passou a viver profissionalmente do tráfico de drogas, mantendo vários negócios com vários associados traficantes, dentre os quais membros do PCC.

Mesmo após sua prisão pelo crime de tráfico de drogas que foi alvo dos autos nº 000148-80.2016.8.26.0189 desse juízo, o réu continuou praticando incessantemente o tráfico de drogas associativos, inclusive envolveu sua companheira, a ré Letícia, que permanecia em liberdade.

Essa perseverança exige pena rigorosa para realização do aspecto negativo da prevenção especial, já que a prisão dificulta o exercício da atividade criminosa ou, ao menos, impede que o réu desfrute de seu proveito financeiro.

Em outras palavras, para o bandido que persevera no crime a despeito da quantidade pena que lhe seja imposta, a pena deve ser o maior possível para, ao menos, retirá-lo o máximo possível do convívio social.

A natureza da droga, crack ou cocaína, exige rigor penal porque traz males maiores do que os efeitos já condenados pelo direito penal, por exemplo, da maconha.

Caso de pena base de 15 anos de reclusão e 1500 dias-multa.

Na segunda fase, a pena base deveria sofrer aumento de 1/2 em razão da reincidência porque o réu já foi condenado irrecorrivelmente pelo crime de tráfico de drogas, tendo realizado a nova conduta durante o cumprimento da pena imposta nessa condenação, além de ser o organizador do tráfico em apuração, nos termos do artigo 62, I, do CP, não fosse a limitação definida pela jurisprudência para acréscimos na presente fase, impedindo a superação da pena máxima cominada.

Na terceira fase, a pena base deve ser aumentada em razão da grave realização de tráfico de drogas a partir de estabelecimento prisional e envolvendo adolescente, a impor aumento de 2/3 na pena, totalizando 25 anos de reclusão e 2.500 dias-multa no valor mínimo.

A pena imposta, as circunstâncias do crime e a propensão criminosa do réu impõem o regime fechado para o início do cumprimento da corporal, bem como impedem a aplicação de pena alternativa ou sursis.

Da ré Letícia

A pena base deve ser estabelecida acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime.

A ré passou a viver profissionalmente do tráfico de drogas, conforme intensas negociações ilícitas captadas durante as interceptações telefônicas, mas sua adesão ao crime se deu por conta da prisão do marido, o réu Antonio, colocando a gravidade da culpabilidade daquela ré abaixo da deste réu.

A natureza da droga, crack, impõe recrudescimento da pena.

Caso, portanto, de pena base de 8 anos e 4 meses de reclusão e 833 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravante ou atenuante.

Na terceira fase, a pena base deve ser aumentada em 2/3 pelas razões já analisadas, tornando-se definitiva em 13 anos, 10 meses e 20 dias e 1388 dias-multa.

A pena imposta e as circunstâncias do crime reveladora da profissionalização da atividade criminosa impõem o regime fechado para o início do cumprimento da

corporal, bem como impedem a aplicação de pena alternativa ou sursis.

Do réu João

Na primeira fase, as premissas estabelecidas em relação ao réu Antonio são inteiramente aplicáveis, porque o réu João também vivia profissionalmente do tráfico de drogas, passando a ser monitorado em intensa atuação criminosa no mesmo dia em que fora colocado em liberdade aos 24/03/2017.

A atuação criminosa permaneceu, não apenas para fornecer drogas aos réus Antonio e Letícia, mas claramente a outras pessoas, até que foi novamente preso em flagrante em setembro de 2017.

A natureza da droga também impõe pena acima do mínimo legal, tudo a justificar pena base no máximo legal.

Na segunda fase, estão presentes as agravantes do artigo 62, I e da reincidência (f. 458/460), e a atenuante da confissão parcial, que se compensam também parcialmente remanescendo aumento de 1/3 a ser imposto, sem efeito, porém por já se ter atingido a pena máxima cominada.

Na terceira fase, com o aumento de 2/3 já definido, tem-se a pena final de 25 anos de reclusão e 2.500 dias-multa no valor mínimo.

A pena imposta, as circunstâncias do crime e a propensão criminosa do réu impõem o regime fechado para o início do cumprimento da corporal, bem como impedem a aplicação de pena alternativa ou sursis.

III - DISPOSITIVO

Em vista do exposto, julgo procedente os pedidos feitos na denúncia para:

A) condenar os réus Antonio Rodrigues Donato Júnior e João Vítor dos Santos Lima às penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III (estabelecimento prisional) e VI (adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06, que fixo em 25 anos de reclusão e 2.500 dias-multa no valor mínimo no valor mínimo, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente em regime fechado;

B) condenar a ré Letícia Mairá Beijo Ramos às penas do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III (estabelecimento prisional) e VI (adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06 que fixo em 13 anos, 10 meses e 20 dias e 1388 dias-multa, devendo a pena corporal ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Recomendo-os nas prisões em que se encontram por permanecerem presentes os fundamentos iniciais.

Condeno-os ao pagamento das custas processuais, observada, entretanto, a condição de beneficiários da justiça gratuita que ora reconheço.

Comunique-se o IIRGD.

Publique-se e intimem-se.

Fernandópolis, 08 de fevereiro de 2022.

VINÍCIUS CASTREQUINI BUFULIN

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA